

[6] 국유재산의 대부 목적외 사용에 대한 관리 부적정

- 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제34조(대부계약의 해제 또는 해지) 제1항 제6호에 따르면 대부받은 자가 그 사용 목적을 위배한 경우에는 대부계약을 해제 또는 해지할 수 있다고 되어 있고
 - 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제27조(점유 및 사용현황 조사)에 따르면 대부재산 현황조사결과 제3자의 점유나 현황의 변경이 있는 경우에는 지체 없이 대부받은 자로 하여금 원상 회복을 촉구하도록 되어 있음
- 그런데, 강원지역본부에서 체결한 국유재산 대부계약의 계약서 상 '사용 목적'과 실태조사서 상 '사용 현황'이 상이한 국유재산에 대한 관리실태를 점검한 결과
 - 2012. 12. 14. OO시로부터 인수한 '강원도 OO시 OO읍 OO리 XXX-X'(대, 50m²) 소재 국유재산은 2014. 1. 1. 피대부자 OOO과 사용 목적을 '주택부지'로 대부계약(연간 대부료 : 575천 원) 하였으나 2017. 9. 6. 실태조사서 상 '사용 현황'은 '상가부지로 이용중'이라고 되어 있는 등
 - [별표 3]과 같이 총 18필지의 국유재산은 대부계약서 상 '사용 목적'과 실태조사서 상 '사용 현황'이 상이한 것으로 확인하고도 대부계약을 해지하거나 피대부자로 하여금 원상 회복을 하도록 촉구하는 등 필요한 조치를 하지 않은 것으로 확인됨

【조치할 사항】

- ◇ 강원지역본부장은 국유재산 대부계약 사용 목적과 상이하게 이용되고 있는 총 18필지의 국유재산에 대하여 대부계약을 해지하거나 원상회복을 하도록 촉구하는 등 필요한 조치를 하시기 바랍니다. (시정)

[별표 3]

대부 사용목적과 실제 사용현황이 상이한 명세

순번	소재지	파대부자	대부계약서 사용 목적	실태조사서 사용 현황	실태조사서 상 이용현황
합 계(18필지)					
1	“기재 생략”		주택부지	상가부지	주택부지로 유상대부하였으나 현황은 상가로 이용중임
			주택부지	상가부지	주택부지로 유상대부하였으나 현황은 상가로 이용중임
2			경작용	경작용 및 상가부지	전으로 유상대부 체결하였으나 현황 건물 부속토지로 이용중임
3			경작용	주택부지	전으로 유상대부하였으나 현황은 주택부지로 이용중임
4			경작용	주택부지	전으로 유상대부하였으나 현 사용실태는 야적장으로 이용중임
5			주택부지	상가부지	주택부지로 유상대부하여 하였으나, 현황은 상가로 이용중임
6			경작용	창고용지	전으로 유상대부 체결하였으나 현황 창고 용지로 이용중임
7			주택부지	상가부지	무단점유하여 상가주차장부지로 사용중
8			주택부지	상가부지	주택부지로 유상대부하였으나, 현 상가 부지로 이용중임
9			경작용	묘지	전으로 유상대부하였으나 현황은 묘지임
10			경작용	야적장	유상대부를 체결하여 상가부지로 이용중임
11			경작용	야적장	전으로 유상대부체결하였으나 현황 야적장 으로 이용중임
12			경작용	야적장	전으로 유상대부하였으나 현 사용실태는 야적장으로 이용중임
13			경작용	상가부지	현황 유상대부하여 상업용으로 이용중
14			주택부지	상가부지	유상대부 체결하여 상가부지로 이용중임
15			주택부지	상가부지	유상대부체결하여 상가부지로 이용중임
16			주택부지	상가부지	유상대부 체결하여 상가부지로 이용중임
17			주택부지	상가부지	유상대부체결하여 상가부지로 이용중임
18			주택부지	주택부지 상가부지	유상대부체결하여 상가부지로 이용중임